

1500381-88.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... O único problema que permanece é o roubo de cargas, que é o risco da atividade. As fraudes foram sanadas após as prisões que foram efetuadas, tanto em GRU quanto em Carapicuíba. David tinha sido bloqueado por suspeitas, por não ter feito as entregas. Esse bloqueio recaía sobre o motorista e não sobre o veículo. David já estava bloqueado antes mesmo desses autos. Relatou que nunca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500381-88.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500381-88.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RODRIGUES LOPES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DAVID CRISTIAN REIS e GUSTAVO RODRIGUES LOPES foram denunciados como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, c.c. art. 29, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque, a partir de data incerta, porém até o dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 15h50min, na Rua Colina, nº 451, Carapicuíba, previamente ajustados e com unidade de designo, apropriaram-se indevidamente, em razão de ofício, emprego e profissão, de 1500 (mil e quinhentas) unidades de produtos alimentícios, limpeza e higiene pessoal, pertencentes à empresa FACILY TECNOLOGIA E SERVIÇOS - CNPJ: 30.297.195/0013-88 produtos avaliados em R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

A denúncia foi recebida (fls.143). Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 180/185 e 197/203).

Ratificado o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório do

corréu Gustavo e decretada a revelia de David (fls.254/255).

Em alegações finais, o Ministério público requereu a procedência do pedido condenatório (fls.259/263). As defesas, por sua vez, se manifestaram pela improcedência do pedido, sob o argumento de insuficiência probatória e fizeram pedidos subsidiários (fls.266/268 e 269/274).

É o relatório.

D E C I D O .

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/24, notas fiscais ficais de fls.24/107 e auto de reconhecimento de fls.109.

A autoria, de igual forma, restou comprovada.

O acusado Gustavo perante a autoridade policial confessou os fatos, em detalhes. Disse que na época estava desempregado há um ano, e seu ex- cunhado David lhe ofereceu esse emprego pela quantia de R\$ 200,00 por semana. David fez seu cadastro na empresa FACILY para trabalhar como entregador e motorista, pois David já estava bloqueado. Utilizava uma Kombi branca, de propriedade de David. Pegava as mercadorias na Facily e deixava no galpão alugado por David, que as revendia, sem nota, para terceiros. No dia, após carregar a kombi, bloquearam a carga, e com medo, a deixou na calçada da empresa. Se arrependeu e decidiu contar na empresa sobre o furto, bem como indicou a eles onde se encontrava parte da carga nesta cidade de Carapicuíba.

Em juízo, alterou sua versão e negou os fatos, singelamente os fatos, embora tenha confirmado que David revendia as mercadorias.

David perante a autoridade policial permaneceu em silencio. Em Juízo, tornou-se revel e está foragido.

Gleidson Marques Muniz Araújo- representante da empresa, em juízo disse que os réus não eram funcionários. A empresa contrata motoristas, por meio de aplicativo, eles se cadastram e ficam habilitados para levar as mercadorias até o ponto de retirada, onde os clientes buscam os objetos. Os acusados eram cadastrados na plataforma e recebiam para as entregas. Afirmou que Gustavo já vinha fazendo coletas na empresa e na época havia centros de distribuição. Identificou-se que a kombi dele já havia feito coletas em nome de Davi, que estava bloqueado no aplicativo, por irregularidade em entregas de mercadorias. A dupla não agia sozinha. Havia outras pessoas no esquema. Tinha pessoas que davam baixa no sistema e diziam que as mercadorias haviam sido canceladas. Vários clientes foram até o PROCON por não entrega de mercadorias. Era feito desvios. Na Seccional de GRU nesse mesmo dia houve também prisão de outros três motoristas, que agiam do mesmo modo. A fraude foi descoberta a partir de fevereiro. Foi contratado para analisar o que estava ocorrendo, trabalha com gestão de riscos. Gustavo disse que trabalhava para o cunhado e levava as cargas para Carapicuíba. O local era de difícil acesso, era um galpão pequeno, onde havia várias caixas da empresa. Gustavo disse que o cunhado estaria lá. O cunhado era David. O proprietário do galpão apareceu e disse que apenas locou o local para David. Gustavo disse que David pagava a ele 200 reais. O prejuízo foi de cerca de 11 mil reais. A fraude era muito grande, envolvia muitas pessoas, inclusive funcionários. O prejuízo total, diante de todos os golpes, foi de mais de um milhão e meio de reais. Há diversos inquéritos policiais acerca dos demais desvios (no DEIC, GRU - Setor de Cargas Roubadas, etc). Não existe questão de sobra de mercadorias. Somente há retorno da mercadoria quando o cliente não vai buscar o produto no centro de distribuição, com devolução do cliente. Há dois boletins de ocorrência em Osasco. Após a fraude, houve contratação de empresa terceirizada para entrega de mercadorias, hoje há 40 motoristas. Antigamente não se sabia a quantidade de motoristas, em razão do aplicativo. O único problema que permanece é o roubo de cargas, que é o risco da atividade. As fraudes foram sanadas após as prisões que foram efetuadas, tanto em GRU quanto em Carapicuíba. David tinha sido bloqueado por suspeitas, por não ter feito as entregas. Esse bloqueio recaía sobre o motorista e não sobre o veículo. David já estava bloqueado antes mesmo desses autos. Relatou que nunca desconfiou de nada, foi avisado pelos policiais. Nunca viu Gustavo antes. As mercadorias eram trazidas por uma fiorino.

Josué Pedro Barbosa- proprietário do imóvel - disse que em outubro de 2021, entabulou contrato de locação de salão comercial com o corréu David. Segundo David, a finalidade do uso do salão seria para guardar mercadorias de supermercado. Via que eram guardadas caixas de alimentos. Ele ficou ali por volta de oito meses. Houve diligência policial.

A testemunha, guarda municipal, Edmilson Lima Dos Santos disse que estava em patrulhamento, quando um rapaz parou a equipe, dizendo que no galpão havia objetos da empresa Facily. Então, juntamente com o funcionário Gleidson e Gustavo foram até o local, onde a entrada foi autorizada pelo proprietário Josué. No galpão havia mercadorias que foram desviadas da empresa. Tinha muita mercadoria, produtos de limpeza, alimentos, leite. Gustavo disse que trabalhava com seu cunhado David. Não teve contato com David.

O conjunto probatório, portanto, não deixa dúvidas da prática delituosa, e do dolo dos agentes, devendo ser afastada a negativa do corréu Gustavo, pois não há dúvidas de que ele tinha plena consciência da atividade ilícita de David e com ela contribuía. David, por sua vez, alugou até um galpão para concretizar a apropriação indébita e com ela lucrar indevidamente.

As provas, assim, são seguras, coerentes, uníssonas e concluem por suas responsabilidades na apropriação indevida e reiterada dos bens, que não lhes pertenciam, de forma que incorreram no delito de apropriação indébita. Neste sentido:

"O delito previsto no artigo 168 do CP não ocorre apenas quando o agente tem a posse regular. O texto legal é claro basta que o agente tenha a detenção da coisa" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Betanho-RT 71 J/334). "Em se tratando de delito de apropriação indébita, em que o elemento subjetivo corresponde a uma subjetiva manifestação de vontade de inverter o título de mera detenção em domínio, a demonstração do dolo é feita, de regra, através de elementos indiretos de convencimento, mas harmônicos e convergentes". (TACrim-SP-AC-Rel. Abreu Machado - RJD 28/47).

De rigor, portanto, a condenação dos acusados.

Passo a dosar as penas.

Primeira fase:

i) réu David : Há circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal). Conforme folha de antecedentes e certidões, o acusado responde a vários processos (nº 1501311- 43.2021.8.26.0542 e 1500378- 41.2019.8.26.0542 e foi condenado em 1º instância por roubo - autos nº 1507081-09.2019.8.26.0050, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão., o que demonstra personalidade e conduta social desajustadas, e faz do crime seu meio de vida, não podendo, pois, receber a mesma pena que receberia uma pessoa que nunca se envolveu em qualquer prática delitiva, seja porque estariam sendo iguais situações distintas, em razão do princípio da individualização da pena, inserido expressamente na Constituição Federal. Além disso, sua culpabilidade era exacerbada, pois era o chefe criminoso, pois alugou o galpão e eram quem mais lucrava. Assim, exaspero a pena, atingindo a monta de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

ii) réu Gustavo: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase:

i) réu David : tendo em vista a agravante específica do § 1º, III, do artigo 168 do Código Penal, acresço à pena um terço (1/3) perfazendo 1(um) ano e 09(noves) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

ii) réu Gustavo: tendo em vista a agravante específica do § 1º, III, do artigo 168 do Código Penal, acresço à pena um terço (1/3) perfazendo a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Terceira fase:

i) réu David Em razão do reconhecimento do crime continuado entre os crimes, majoro a pena em 1/5. Assim, a sanção passa a ser de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e

18 (dezoito) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa.

ii) réu Gustavo: Em razão do reconhecimento do crime continuado entre os crimes, majoro a pena em 1/5. Assim, a sanção passa a ser de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Ausente outras causas modificadoras, torno as penas acima definitivas.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Regime de pena:

i) réu David: O regime inicial é o semiaberto. Isto porque as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, conforme consignado na primeira fase da dosimetria penal. Com efeito, o Código Penal determina que o regime de cumprimento de pena seja fixado de acordo com os ditames dos artigos 33 e 59. Deste modo, forçoso convir que o acusado somente poderá ser beneficiado com o regime aberto desde que presentes três fatores: a pena igual ou inferior a 4 anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, o que não ocorre no caso em exame.

ii) réu Gustavo:: ante a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e o montante da pena, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33 e 59, ambos do Código Penal. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno:

1) DAVID CRISTIAN REIS, filho de ELAINE SANTANA REIS como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, c.c. art. 29, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto e 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal. Inalterados os requisitos da prisão preventiva e estando o réu foragido, vedo, ao réu David, o recurso em liberdade.

2) GUSTAVO RODRIGUES LOPES, filho de EDMILSON OLIVEIRA LOPES e de LUZINETE RODRIGUES DA CUNHA, como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, c.c. art. 29, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa, no mínimo legal. O réu Gustavo poderá recorrer em liberdade, sua situação atual.

Custas na forma da lei.

P.R.I

Carapicuíba, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA